

0000091-58.2018.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 12/03/2022

... de tais circunstâncias. No ponto:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação - Pena fixada no mínimo legal - Réu que possui apenas uma condenação transitada em julgado - Reincidência específica - Confissão integral - Compensação possível - Precedentes do STJ e STF - Redimensionamento da pena - Regime fechado mantido - Recurso parcialmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000091-58.2018.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000091-58.2018.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 157/2017 - 4º Distrito Policial de Catanduva, 7362/2017 - 4º Distrito Policial de Catanduva

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Pereira dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Marcelo Pereira dos Santos dando-o como incurso nas sanções do art. 155, §4º, III, do CP, pois, no dia 12 de novembro de 2017, por volta das 02h, na Rua Valdemar Longhitano, n. 111, Distrito Industrial Antônio Zacaro, nesta cidade e Comarca, ele teria subtraído o veículo GM/Silverado, de placas CPO-8441, pertencente à Lucilene Ribeiro de Souza, mediante o emprego de chave falsa (fls. 65/66).

A denúncia foi recebida em 19 de março de 2018 (fl. 67).

O réu foi citado (fl. 245), apresentou resposta à acusação com negativa da autoria (fls. 96/99).

Durante a instrução criminal foi ouvida a vítima, duas testemunhas e interrogado o réu, que confessou a prática delitiva.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Já em alegações finais o Ministério Público postula a procedência da pretensão punitiva (fls. 317/321), ao passo que a Defesa pugna pela desclassificação da conduta, reconhecimento da tentativa e benesses atinentes à aplicação da pena (fls.

324/326).

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. Diante do conjunto probatório disponível, impõe-se o decreto condenatório.

A materialidade da infração penal resta comprovada pelos boletins de ocorrência de comunicação de furto (fls. 05/06) e de recuperação do bem (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10), pelos laudos periciais (fls. 29/34 e 48/55), pelo auto de entrega (fl. 18) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

Por sua vez, a autoria, diante da confissão do acusado, é incontroversa.

Com efeito, tanto durante a fase policial quanto em Juízo o acusado confessou a prática criminosa, e tal confissão se coaduna com os demais elementos de prova e de informação carreados nos autos -com destaque às declarações das testemunhas Vilson Silvestre Junior e João Beloni, responsáveis pela abordagem do acusado e apreensão da res furtiva em seu poder.

No ponto, os policiais militares Vilson Silvestre Junior e João Beloni narraram que na data dos fatos realizavam patrulhamento quando foram informadas sobre a aproximação de um veículo furtado, motivo pelo qual aguardaram até que o automóvel passasse pela viatura policial. Contaram que iniciaram acompanhamento e que, em dado momento, o veículo furtado cruzou a rodovia, deslocou-se ao acostamento e capotou. Disseram que havia duas pessoas no interior do veículo, mas só o acusado foi abordado, pois a outra se evadiu.

Destarte, a controvérsia imposta pela Defesa reside na tipicidade penal, notadamente sobre a incidência da qualificadora e a consumação da infração penal. Quanto à qualificadora, é de rigor perceber a inafastabilidade da questão. Isso porque os policiais responsáveis pela captura em flagrante encontraram no bolso do agente uma chave micha, além do que ele mesmo confirma que utilizou tal instrumento para efetuar a ligação do bem e se evadir do local.

Não se sustenta a tese defensiva de que o acusado encontrou o veículo, em via pública, com as portas abertas e a chave micha na ignição. A uma, porque a versão é um tanto quanto improvável. A duas, porque ausente qualquer elemento de informação ou de prova a corroborar tal narrativa. E, a três, porque a versão vai de encontro às declarações da vítima, no sentido de que deixou o bem estacionado em frente à sua residência.

Não há, da mesma forma, falar em conatus. Isso porque a doutrina e a jurisprudência adotam, com pacificidade, a teoria da amotio, segundo a qual consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

No caso, não só houve a efetiva posse do bem, como o seu deslocamento e posterior danificação em acidente.

Assim, tem-se que tanto a existência quanto a autoria do crime previsto no art. 155, §4º, III, do CP, estão cabalmente comprovadas nos autos. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 59 do CP, conclui-se que a culpabilidade, que consiste no grau de reprovabilidade do comportamento, não destoa da normalidade. O réu ostenta mais de uma condenação definitiva (fls. 82/88), de modo que utilizo uma delas (autos n. 0039021-89.2001.8.26.0506) nesta fase e relego as demais à fase seguinte, em observância ao disposto na Súmula n. 241 do STJ. Não há notícias acerca da conduta social e da personalidade do agente, de modo que tais circunstâncias são neutras. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes à espécie. Não há o que se valorar, no caso, quanto ao comportamento da vítima. Logo, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, e tendo em vista o entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada circunstância deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, fixo

a pena-base em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a confissão do réu (art. 65, III, 'd', do CP), eis que utilizada para fundamentar o édito condenatório (Súmula nº. 545 do STJ). Lado outro, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, c.c 63 do CP), pois o réu foi definitivamente condenado nos autos n. 0009410-97.2014.8.26.0291 (fls. 82/88). À luz do disposto no art. 67 do CP, da inespecificidade da reincidência e do posicionamento jurisprudencial do E. TJSP, impõe-se a compensação de tais circunstâncias. No ponto:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação - Pena fixada no mínimo legal - Réu que possui apenas uma condenação transitada em julgado - Reincidência específica - Confissão integral - Compensação possível - Precedentes do STJ e STF - Redimensionamento da pena - Regime fechado mantido - Recurso parcialmente provido (voto n. 44416). (TJSP; Apelação Criminal 1500123-81.2021.8.26.0617; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 19/05/2021)

Logo, fixo a pena intermediária em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, a qual torno definitiva em virtude da ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, §1º c.c 60, ambos do CP), já que incerta a capacidade econômica do acusado.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda é o semiaberto, em vista da quantidade de pena aplicada, do conjunto favorável de circunstâncias judiciais e do disposto no art. 33, §§2º e 3º, do CP, e na Súmula 269 do STJ.

A reincidência obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional (art. 44, II, e 77, I, do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado Marcelo Pereira dos Santos como incurso nas sanções do art. 155, §4º, III, do CP, à reprimenda 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

À luz do princípio da homogeneidade, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do CPP).

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para o advogado indicado para defender os interesses do réu, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio. Expeçam-se as certidões de honorários proporcionais, à luz da renúncia firmada às fls. 324/326. A propósito, intime-se o réu para constituição de defensor ou, não havendo a contratação, nomeie-se para averiguação do interesse recursal.

Cientifique-se a vítima (art. 201, §1º, do CPP e art. 399, NSCGJ).

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF) e intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP).

Expeça-se a guia de execução.

Publique. Intimem-se, com observância do art. 392 do CPP.

Catanduva, 12 de março de 2022.